



PUTUSAN

Nomor : 763 / Pid.Sus / 2013 / PN. DPS

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :-----

I. N a m a	:	TERDAKWA ANAK 1
Tempat lahir	:	Bondowoso ;
Umur/tanggal lahir	:	17 tahun 7 bulan ltanggal 09 Maret 1996;
Jenis kelamin	:	laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Alamat sementara Denpasar alau alamat tetap Lombok tengah NTB ;
A g a m a	:	Islam ;
P e k e r j a a n.	:	Pelajar;
	:	SMK (kelas II) ;
	:	TERDAKWA ANAK 2 ;
Pendidikan	:	Poso - Sulawesi Tengah ;
	:	18 tahun 3 bulan ltanggal 7 Juli 1995 ;
II. N a m a	:	Laki -laki ;
Tempat lahir	:	Indonesia;
Umur/tanggal lahir	:	Denpasar
Jenis kelamin	:	Islam ;
Kebangsaan	:	Pelajar ;
Tempat tinggal	:	SMK(kelas II) ;
A g a m a	:	

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca dan sebagainya ; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ; -----

----- Menimbang dan sebagainya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 25 Juli 2013, No. Reg.:PDM- 0638/DENPA/ 07 /2013 , sebagai berikut;-----

1. Menyatakan terdakwa I TERDAKWA ANAK 1 dan terdakwa II. TERDAKWA ANAK 2 terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana

pencurian.....

pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut sebagaimana diatur dan dlanam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Jaksa penuntut umum ;-----

2. menjatuhkan pidana terhadap I TERDAKWA ANAK 1 dan terdakwa II. TERDAKWA ANAK 2 dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu)] buah kaliver sepeda motor, 1 (satu) pasang shockbeker sepeda motor, 1 (satu) buah CDI sepeda motor, 1 (satu) pasang buttom sepeda motor, 1 (satu) buah shockbeker, 1 (satu) pasang bell, 1 (satu) buah fire stop, (1) (satu) pasang velg lengkap beserta bannya, 1 (satu) buah lambang Honda dikembalikan kepada saksi Elton Alexander Elim dan saksi Hilton selaku pemilik;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario DK 8643 FV warna hitam beserta STNKnya dikembalikan kepada terdakwa Firman Alamsyah Hidayat;-----
- 1 (satu) buah tas wama hitam bergambar yang digunakan untuk tempat menaruh barang curian dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Juni 2013 , No. Reg.:PDM- 0638/DENPA/TPL/07 /2013, sebagai berikut:-----

----Bahwa terdakwa I TERDAKWA ANAK 1 dan terdakwa II. TERDAKWA ANAK 2 bersama-sama dengan ANDRI AGUS SETIONO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan KOMANG WIDIATMIKA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan Maret, tahun 2013, atau setidaknya tidak-nya masih dalam tahun dua ribu tiga belas, bertempat di TIFANI Motor di Jalan Nangka Utara Nomor 236 Denpasar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mengambil barang sesuatu' yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Bahwa

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang di bengkel Tifani Motor tersebut adalah Andri Agus Setiono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dimana temannya yaitu terdakwa I Firman Alamsyah Hidayat, Terdakwa II Rusdi Ardiansyah dan Komang Widiatmika (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil barang-barang di Tifani Motor adalah dengan cara mengirim SMS dari HP miliknya ke HP terdakwa I, Terdakwa I dan Komang Widiatmika (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang isinya mengajak teman-teman terdakwa tersebut untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Tifani Motor;-----
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Andri Agus Setiono (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Komang Widiatmika (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berangkat menuju ke Tifani Motor dengan berboncengan dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor milik Terdakwa I TERDAKWA ANAK 1 yaitu onda Vario Hitam DK 8643 FV dan sepeda motor milik Andri Agus Setiono yaitu Honda Bit Hitam DK 7110 CN;-----
- Bahwa setelah sampai di Tifani Motor maka Andri Agus Setiono (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa I ZFirman Almasyah Hidayat Memanjat Pagar Besi yang ada di depan bengkel kemudian naik ke atas atap geneng kemudian membuka genteng dan turun ke dalam plafond an kemudian masuk ke dalam ruangan bengkel melalui lubang ventilasi yang ada di Plafon sedangkan Terdakwa II TERDAKWA ANAK 2 dan Komang Widiatmika (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menunggu di depan di luar bengkel sambil melihat keadaan dan situasi dan mengawasi orang;-----
- Bahwa saat terdakwa I TERDAKWA ANAK 1 bersama Andri Agus Setiono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil barang-barang dalam Tifani Motor dengan menggunakan tangan kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gendong milik Terdakwa I TERDAKWA ANAK 1 dan Adri Agus Setiono (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian keluar dari bengkel melalui ventilasi tempat para terdakwa masuk sebelumnya;-----

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Andri Agus Setiono (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil barang-barang di Tifani Motor antara lain berupa : 1 (satu) buah laptop merek Acer warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) buah senter warna hitam, 1 (satu) buah kaliver sepeda motor, 1 (satu) buah tutup olie variasi sepeda motor, 1 (satu) pasang shockbeker sepeda motor, 1 (satu) buah CDI sepeda motor, 2(dua) pasang spion sepeda motor, 1 (satu) buah tempat air minum sepeda motor, 1 (satu) pasang buttom sepeda motor, 1 (satu) buah RPM sepeda motor, 1 (satu) buah slang angin sepeda motor, 1 (satu) buah stabilizer jok sepeda motor, 1 (satu) buah starter kaki sepeda motor, 1 (satu) buah bolam lampu depan sepeda motor, 1 (satu) buah catok depan sepeda motor, 1 (satu) buah gantungan barang sepeda motor, 2 (dua)

pasang.....

pasang monel sepeda motor, 1 (satu) buah rem belakang sepeda motor 3 (tiga) buah handle rem sepeda motor, 1 (satu) buah tutup saringan variasi sepeda motor, dan 1 (satu) buah samurai;-----

- Bahwa barang-barang tersebut di atas, sebagian ada yang para terdakwa jual, kemudian uang hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa bagi berempat, dan adapula barang-barang yang terdakwa I TERDAKWA ANAK 1 dan Andri Agus Setiono (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) gunakan sendiri di sepeda motor milik terdakwa;-----
- bahwa terdakwa I, terdakwa II bersama-sama dengan Andri Agus Setiono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Komang Widiatmika (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil barang-barang di Tifani Motor tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Elton Alexander Elim selaku pemilik dengan maksud untuk para terdakwa miliki selanjutnya para terdakwa jual atau gunakan sendiri;-----
- Akibat perbuatan para terdakwa saksi Elton Alexander Elim mengalami kerugian lebih kurang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

----Perbuatan terdakwa I Dirman Alamsyah Hidayat dan Terdakwa II TERDAKWA ANAK 2 diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke 5 KUHP, Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

---- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ELTON ALEXANDER ELIM**; dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa benar saksi kehilangan barang milik saksi pada hari kamis tanggal 7 Maret 2013 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di Tifani Motor Jalan Nangka Utara Nomor 236 Denpasar ;-----
 - Bahwa barang-harang yang hilang tersebut diatas disimpan ditempat pajangan barang/ etalase toko di dalam toko dimana etalasenva dalam keadaan ditutup dan terkunci,pintu toko juga sudah dikunci;-----
 - bahwa saksi mengeiahui sendiri kejadian hilangnya barang-barang milik saksi tersebut setelah saksi rnembuka toko yang pada saat itu saksi melihat barang milik saksi sudah tidak ada di tempatnya dan terakhir saksi ketahui barang-barang yang hilang tersebut masih ada yaitu kemarin pada saat saksi hendak tutup toko kemudian saksi memberitahu karyawan saksi selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Denpasar Timur;-----
 - Bahwa cara pelaku mengambil barang-barang yang hilang dengan cara naik melalui toko bangunan tersebut yang tempatnya menempel dengan terdakwa kemudian
anak
naik ke atap bangunan saksi dan membongkar genteng karena pada saat saksi membuka toko, ada genangan air bekas hujan di dalam toko yang kemudian pelaku masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang yang hilang tersebut;-----
 - bahwa sebelum kejadian yang sekarang ini, di toko saksi pernah enam kali terjadi kehilangan barang namun saksi tidak melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi karena saksi merelakannya dan seingat saksi pada kejadian pencurian di toko saksi yang kelima terekam CCTV di toko saksi namun tidak terlihat wajah pelaku karena mernakai cadar;-----
 - Bahwa selain saksi yang mengetahui kejediannya ada orang tua bapak saksi yang bernama HILTON juga mengetahui kejadiannja;-----
 - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp 10.000.000; (seputuh juta rupiah) ;-----
 - Bahwa saat pengambilan barang-barang tersebut, pada pelaku tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi selaku pemilik barang;-----
2. **HILTON**; dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pencurian tersebut sudah beberapa kali terjadi yaitu sejak bulan Januari 2013 hingga bulan Maret 2013 dan terakhir kalinya diketahui pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekitar pukul 07.30 Wita di UD TIFANI MOTOR, di Jalan Nangka Utara No. 236 Denpasar;-----
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapakah yang telah melakukan pencurian, namun setelah terjadi peristiwa pencurian di toko Hp yang posisinya di depan bengkel TIFANY MOTOR dan setelah polisi berhasil menangkap pelakunya, barulah diketahui dari pengakuan para pelaku yang terangkap bahwa telah mengambil barang-barang di bengkel tersebut yaitu para terdakwa;-----
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh para pelaku diletakkan di dalam bengkel TIFANY MOTOR yaitu ada yang didalam etalase kaca namun tidak terkunci dan ada yang tergantung di plafon dalam bengkel;-----
- Bahwa awalnya sejak diketahui terjadi pencurian awal, diketahui dari kamera CCTV yang ada di dalam toko, ada pelaku yang masuk ke dalam bengkel TIFANI motor melalui plafon dan setelah para pelaku tertangkap, ternyata keterangan mereka juga sama yaitu ada yang masuk ke dalam bengkel TIFANI MOTOR dengan cara naik dari pagar sebelah kiri depan bengkel TIFANI MOTOR kemudian membongkar genteng dan masuk melalui plafon dan kemudian masuk ke dalam ruangan dalam bengkel melalui.....
- melalui lubang ventilasi pada plafon dan setelah mendapatkan barang, mereka keluarnya melalui lubang ventilasi pada plafon, melalui jalan yang dilalui saat masuk;
- Bahwa setelah para pelaku ditangkap pihak Kepolisian, mereka mengakui telah mengambil banyak sekali barang-barang yang ada didalam bengkel TIFANI MOTOR dan kemudian ada beberapa barang yang telah mereka jual, ada beberapa barang yang dipakai atau dipasang di sepeda motor mereka ;-----
- Bahwa saat pelaku mengambil barang-barang tersebut, para pelaku melakukannya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi;-----
- 3. **AGUS CAHYADI** : dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa benar pencurian tersebut sudah beberapa kali terjadi yaitu sejak sekitar bulan Januari 2013 hingga bulan Maret 2013 dan terakhir kalinya diketahui pada hari Kamis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Maret 2013 sekitar pukul 07.30 Wila di UD TIFANI MOTOR di Jalan Nangka Utara No. 236 Denpasar;-----

- Bahwa setahu saksi banyak barang-barang yang telah diambil oleh pelakunya yang salah satunya adalah 1 (satu) buah laptop merk ACER wama hitam beserta chargernya namun setelah di kantor polisi saksi baru tahu lebih jelas setelah Polisi berhasil menyita barang-barang yang ada pada terdakwa yang diambil di bengkel TIFFANI MOTOR
- Bahwa pemilik barang-barang tersebut adalah bos saksi yang bernama Pak HILTON dan anaknya yaitu Pak ELTON ALEXANDTR ELIM;-----
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapakah yang telah melakukan pencurian, namun setelah terjadi peristiwa pencurian ditoko Hp yang posisinya di depan bengkel TIFANY MOTOR dan setelah polisi berhasil menangkap pelakunya, barulah diketahui dari pengakuan para pelaku yang terangkap bahwa telah mengambil barang-barang di bengkel tersebut yaitu para terdakwa;-----
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh para pelaku diletakkan di dalam bengkel TIFANY MOTOR yaitu ada yang didalam etalase kaca namun tidak terkunci dan ada yang tergantung di plafon dalam bengkel;-----
- Bahwa awalnya sejak diketahui terjadi pencurian awal, diketahui dari kamera CCTV yang ada di dalam toko, ada pelaku yang rnsuk ke dalam bengkel TIFANI motor melalui plafon dan setelah para pelaku tertangkap, temyata keterangan mereka juga sama yaitu ada yang masuk ke dalam bengkel TIFANI MOTOR dengan cara naik dari pagar sebelah kiri depan bengkel TIFANI MOTOR kemudian membongkar genteng dan masuk melalui i plafon den kemudian masuk ke dalam ruangan dalam bengkel
Melalui.....
- melalui lubang ventilasi pada plafon dan setelah mendapatkan barang, mreka keluarnya melalui lubang ventllasi pada plafon, mealui jatan 'yang dilalui saat masuk;
- Bahwa setelah para pelaku ditangkap pihak Kepolisian, mereka mengakui telah mengambil banyak sekali barang-barang yang ada didalam bengkel TIFANII MOTOR dan kemudian ada beberapa barang yang telah mereka jual, ada beberapa barang yang dipakai atau dipasang di sepeda motor mereka ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pelaku mengambil barang-barang tersebut, para pelaku melakukannya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan bos saksi;-----
- Bahwa di bengkel TIFANI MOTOR tidak ada yang menjaga setelah bengkel tutup;---
- 4. **KOMANG WIDIATMIKA**, dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut;-----
- Bahwa benar saksi melakukan pencurian di bengkel TIFANI MOTOR di Jalan Nangka utara No. 236 Denpasar bersama dengan FIRMAN ALAMSYAH HIDAYAT, ANDRI AGUS dan RUDI ARDIANSYAH;-----
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pertama pada hari dan tanggal yang saksi lupa sekitar bulan Februari 2013, sekitar pukul 01.30 wita, saksi lakukan bersama FIRMAN dan barang yang diambil berupa: Handle rem sebanyak 1(satu) buah, slang rem sebanyak 2 (dua) buah, CDI sebanyak 3 buah dan 1 buah samurai, yang kedua tanggal saksi lupa sekitar bulan Februari 2013, sekitar pukul 02.30 wita, saksi lakukan bersama dengan FIRMAN, ANDRI dan RUDI ;-----
- Bahwa cara saksi dan teman-teman saksi melakukan pencurian di bengkel Tifani motor di Jalan Nangka utara No. 236 Denpasar Timur yaitu saksi diajak teman-teman saksi yaitu TERDAKWA ANAK 1 TERDAKWA ANAK 2 dan Andri Agus Setiono untuk melakukan pencurian di setelah sampai di Tifani Motor maka Andri Agus Setiono dan Terdakwa I Firman Alamsyah Hidayat Memanjat Pagar Besi yang ada di depan bengkel kemudian naik ke atas atap geneng kemudian membuka genteng dan turun ke dalam plafond an kemudian masuk ke dalam ruangan bengkel melalui lubang ventilasi yang ada di Plafon sedangkan Terdakwa II TERDAKWA ANAK 2 dan Komang Widiatmika menunggu di depan di luar bengkel sambil melihat keadaan dan situasi dan mengawasi orang;-----
- Bahwa barang-barang para terdakwa ambil tersebut ada yang diletakan dalam etalase kaca yang tidak terkunci dan ada yang digantung di atas plafon dalam Tifani Motor;---
- bahwa saat terdakwa I TERDAKWA ANAK 1 bersama Andri Agus Setiono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil barang-barang dalam Tifani Motor dengan menggunakan tangan kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam tas gendong milik Terdakwa I TERDAKWA ANAK 1 dan Adri Agus Setiono (Terdakwa dalam berkas

perkara.....

perkara terpisah) kemudian keluar dari bengkel melalui ventilasi tempat para terdakwa masuk sebelumnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut ada yang masih disimpan oleh terdakwa dipergunakan sendiri, ada pula yang dijual ke pasar loak, dan hasil penjualannya saksi juga mendapatkan bagian hasil penjualannya;-----
 - Bahwa benar saksi dan teman-teman mengambil barang tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik Tifani Motor;-----
 - Bahwa selain di bengkel TIFANI MOTOR tersebut saksi tidak pernah ikut lagi bersama teman-teman saksi melakukan pencurian di tempat lain hingga akhirnya saksi diberi tahu bahwa teman saksi dipergoki saat mencoba mengambil barang di counter Hp;-----
 - Bahwa uang pembagian hasil penjualan barang barang yang diambil di bengkel TIFANI MOTOR saksi pergunakan membeli pulsa dan untuk keperluannya pribadi;
5. **ANDRI AGUS SETIONO**, dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut;-----
- Bahwa benar saksi melakukan pencurian di bengkel TIFANI MOTOR di Jalan Nangka utara No. 236 Denpasar bersama dengan FIRMAN ALAMSYAH HIDAYAT, KOMANG WIDIATMIKA dan RUDI ARDIANSYAH;-----
 - Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pertama pada hari dan tanggal yang saksi lupa sekitar bulan Februari 2013, sekitar pukul 01.30 wita, saksi lakukan bersama FIRMAN dan barang yang diambil berupa: Handle rem sebanyak 1(satu) buah, slang rem sebanyak 2 (dua) buah, CDI sebanyak 3 buah dan 1 buah samurai, yang kedua tanggal saksi lupa sekitar bulan Februari 2013, sekitar pukul 02.30 wita, saksi lakukan bersama dengan FIRMAN, KOMANG dan RUSDI ;-----
 - Bahwa cara saksi dan teman-teman saksi melakukan pencurian di bengkel Tifani motor di Jalan Nangka utara No. 236 Denpasar Timur yaitu saksi diajak teman-teman saksi- yaitu TERDAKWA ANAK 1 TERDAKWA ANAK 2 dan Andri Agus Setiono untuk melakukan pencurian di setelah sampai di Tifani Motor maka Andri Agus Setiono dan Terdakwa I Firman Alamsyah Hidayat Memanjat Pagar Besi yang ada di depan bengkel kemudian naik ke atas atap geneng kemudian membuka genteng dan turun ke dalam plafond an kemudian masuk ke dalam ruangan bengkel melalui lubang ventilasi yang ada di Plafon sedangkan Terdakwa II TERDAKWA ANAK 2 dan Komang Widiatmika menunggu di depan di luar bengkel sambil melihat keadaan dan situasi dan mengawasi orang;-----
 - Bahwa barang-barang para terdakwa ambil tersebut ada yang diletakan dalam etalase kaca yang tidak terkunci dan ada yang digantung di atas plafon dalam Tifani Motor;---
 - bahwa saat terdakwa I Firman Alamsyah Hidayat bersama Andri Agus Setiono



mengambil.....

mengambil barang-barang dalam Tifani Motor dengan menggunakan tangan kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam tas gendong milik Terdakwa I TERDAKWA ANAK 1 dan Adri Agus Setiono kemudian keluar dari bengkel melalui ventilasi tempat para terdakwa masuk sebelumnya;-----

- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut ada yang masih disimpan oleh terdakwa dipergunakan sendiri, ada pula yang dijual ke pasar loak, dan hasil penjualannya saksi juga mendapatkan bagian hasil penjualannya;-----
 - Bahwa benar saksi dan teman-teman mengambil barang tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik Tifani Motor;-----
 - Bahwa selain di bengkel TIFANI MOTOR tersebut saksi juga beberapa kali melakukan pencurian di tempat lain dan yang punya aide melakukan pencurian di Tifani motor adalah saksi dengan mengirim SMS kepada teman-teman saksi mengajak untuk melakukan pencurian;-----
 - Bahwa uang pembagian hasil penjualan barang-barang yang diambil di bengkel TIFANI MOTOR Firman yang menjualnya setelah dijual baru saksi dapat bagian;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **TERDAKWA ANAK 2** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian di bengkel TIFANI MOTOR di Jalan Nangka Utara No.236 Denpasar Tirnur, yang terdakwa lakukan -bersama FIRMAN ALAMSYAH HIDAYAT, ANDRI AGUS SETIONO dan KOMANG WIDIATMIKA dan terdakwa melakukan pencurian di bengkel TIFANI MOTOR di Jalan Nangka Utara Denpasar Timiur tersebut sebanyak 9 (Sembilan) kali ;-----
- Bahwa cara terdakwa dan kawan-kawan lainnya melakukan pencurian dengan memanjat pagar besi kemudian naik ke atas atap genteng, kemudian membuka genteng dan turun masuk ke dalam bengkel dengan peran masing-masing sebagai berikut, kejadian-pertama yang masuk ke dalam bengkel TERDAKWA ANAK 1 bersama Andri Agus Setiono sedangkan terdakwa menunggu di depan bengkel demikian juga kejadian kejadian selanjutnya teman terdakwa yang masuk dan terdakwa menunggu di depan bengkel;-----
- Bahwa-barang-yang terdakwa ambil di bengkel Tifani tersebut ada yang sudah dijual dan ada yang dipakai sendiri dan ada yang masih disimpan oleh terdakwa maupun teman-teman terdakwa;-----
- Bahwa yang "menjual barang-barang yang terdakwa ambil di bengkel kejadian pertama adalah terdakwa, Firman, dan Andri, kejadian kedua Terdakwa, Firman, dan Andri, ketiga, Terdakwa bersama Firman dan Andri, keempat dijual oleh terdakwa dan Firman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat, kejadian kelima hasil curian dijual oleh terdakwa dan Firman, kejadian keenam barang-barang tersebut dipakai sendiri oleh Firman, ketujuh terdakwa yang

jual.....

jual bersama Firman, kedelapan terdakwa menukar pleng bersama Firman, dan terakhir hasilnya dijual sendiri oleh Andri;-----

- Bahwa benar hasil penjualan barang-barang yang diambil di Tifani Motor sudah terdakwa penggunaan untuk kjepentingan sendiri atau masih dipasang di sepeda motor Honda Vario milik Firman dan Andri;-----
- Bahwa selain trndakwa dan kawan-kawan melakukam pencurian bersama-sama Firman Alamsyah dan Andri Aqus Setiono di Counter Hp dl Jalan Nangka Utara pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekitar pukul 01.30 wita tapi belum berhasil mengambil barang karena keburu ketahuan orang sehingga terdakwa melarikan diri-----
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;-----
-----Terdakwa II **FIRMAN ALAMSYAH HIDAYAT**, didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;-----
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian di bengkel TIFANI MOTOR di Jalan Nangka Utara No.236 Denpasar Timur, yang terdakwa lakukan bersama RUSDI ARDIANSYAH, ANDRI AGUS SETIONO dan KOMANG WIDIATMIKA dan terdakwa melakukan pencurian di bengkel TIFANI MOTOR di Jalan Nangka Utara Denpasar Timiur tersebut sebanyak 9 (Sembilan) kali ;-----
- Bahwa cara terdakwa dan kawan-kawan lainnya melakukan pencurian dengan memanjat pagar besi kemudian naik ke atas atap genteng, kemudian membuka genteng dan turun masuk ke dalam bengkel dengan peran masing-masing sebagai berikut, i kejadian-pertama yang masuk ke dalam bengkel TERDAKWA ANAK 1 bersama Andri Agus Setiono sedangkan terdakwa menunggu di depan bengkel demikian juga kejadian kejadian selanjutnya teman terdakwa yang masuk dan terdakwa menunggu di depan bengkel;-----
- Bahwa-barang-yang terdakwa ambil di bengkel Tifani tersebut ada yang sudah dijual dan ada yang dipakai sendiri dan ada yang masih disimpan oleh terdakwa maupun teman-teman terdakwa;-----
- Bahwa yang menjual barang-barang yang terdakwa ambil di bengkel kejadian pertama adalah terdakwa, Rusdi, dan Andri, kejadian kedua Terdakwa, Rusdi, dan Andri, ketiga, Terdakwa bersama Terdakwa dan Andri, keempat dijual oleh terdakwa dan Rusdi, kejadian kelima hasil curian dijual oleh terdakwa dan Terdakwa, kejadian keenam barang-barang tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa, ketujuh terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual bersama terdakwa, kedelapan terdakwa menukar pleng bersama Rusdi dan, dan terakhir hasilnya dijual sendiri oleh Andri;-----

- Bahwa benar hasil penjualan barang-barang yang diambil di Tifani Motor sudah terdakwa penggunaan untuk kepentingan sendiri atau masih dipasang di sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa dan Andri;-----

Bahwa

- Bahwa selain terdakwa dan kawan-kawan melakukam pencurian bersama-sama Terdakwa dan Andri Agus Setiono di Counter Hp dl Jalan Nangka Utara pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekitar pukul 01.30 wita tapi belum berhasil mengambil barang karena keburu ketahuan orang sehingga terdakwa melarikan diri-----

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti;-----

- 1(satu) buah kaliver sepda motor;-----
- 1 (satu) pasang shockbeker sepeda motor;-----
- 1 (satu) buah CDI sepeda motor;-----
- 1 (satu) pasang buttom sepeda motor;-----
- 1 (satu) buah shockbeker;-----
- 1 {satu) pasang bell;-----
- 1 (satu) buah fire stop ;-----
- 1 (satu) pasang velg lengkap beserta bannya;-----
- 1 (satu) buah lambang Honda ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario DK 8643 FV warna hitam beserta STNKnya;-----

- 1 (satu) buah tas wama hitam bergambar ;-----

-----Barang-Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan barang-barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan atau saksi-saksi yang bersangkutan yang telah membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 64 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut;-----



1. Unsur barang
siapa ;-----
2. Unsur mengambil barang
sesuatu;-----
3. Unsur Yang seluruhnya atam sebagian kepunyaan orang
lain ;-----
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Unsur
6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan. atau untuk sampai pada
barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau
dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau dengan pakaian jabatan
palsu;
7. Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan
kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus
dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana,
jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang
paling berat;-----

Ad.1. Unsur "barang siapa" : -----

-----Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan serta keterangan para Terdakwa pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh para terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada para terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga para terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah para terdakwa lakukan dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;---

Ad.2. Unsur Mengambil barang : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya, secara mutlak dan nyata. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat. Yang dimaksud dengan benda adalah benda-benda yang tidak berwujud serta benda yang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya. Berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa I TERDAKWA ANAK 1 dan terdakwa II. TERDAKWA ANAK 2 bersama-sama dengan ANDRI AGUS SETIONO dan

KOMANG WIDIATMIKA bertempat di TIFANI Motor di Jalan Nangka Utara Nomor 236 Denpasar telah mengambil barang-barang di Tifani Motor, dimana yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang di bengkel Tifani Motor tersebut adalah Andri Agus Setiono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dimana temannya yaitu terdakwa I Firman Alamsyah Hidayat, Terdakwa II TERDAKWA ANAK 2 dan Komang Widiatmika (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil barang-barang di Tifani Motor adalah dengan cara mengirim SMS dari HP miliknya ke HP terdakwa I, Terdakwa I dan Komang Widiatmika (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang isinya mengajak teman-teman terdakwa tersebut untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Tifani Motor dimana sebelumnya Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Andri Agus Setiono (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Komang Widiatmika (Terdakwa

dalam.....

dalam berkas perkara terpisah) berangkat menuju ke Tifani Motor dengan berboncengan dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor milik Terdakwa I TERDAKWA ANAK 1 yaitu Honda Vario Hitam DK 8643 FV dan sepeda motor milik Andri Agus Setiono yaitu Honda Bit Hitam DK 7110 CN . Setelah sampai di Tifani Motor maka Andri Agus Setiono (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa I ZFirman Alamsyah Hidayat Memanjat Pagar Besi yang ada di depan bengkel kemudian naik ke atas atap geneng kemudian membuka genteng dan turun ke dalam plafond an kemudian masuk ke dalam ruangan bengkel melalui lubang ventilasi yang ada di Plafon sedangkan Terdakwa II TERDAKWA ANAK 2 dan Komang Widiatmika (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menunggu di depan di luar bengkel sambil melihat keadaan dan situasi dan mengawasi orang. Bahwa barang-barang para terdakwa ambil tersebut ada yang diletakan dalam etalase kaca yang tidak terkunci dan ada yang digantung di atas plafon dalam Tifani Motor, kemudian saat terdakwa I TERDAKWA ANAK 1 bersama Andri Agus Setiono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil barang-barang dalam Tifani Motor dengan menggunakan tangan kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam tas



gendong milik Terdakwa I TERDAKWA ANAK 1 dan Adri Agus Setiono (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian keluar dari bengkel melalui ventilasi tempat para terdakwa masuk sebelumnya. Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Andri Agus Setiono (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil barang-barang di Tifani Motor antara lain berupa : 1 (satu) buah laptop merek Acer warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) buah senter warna hitam, 1 (satu) buah kaliver sepeda motor, 1 (satu) buah tutup olie variasi sepeda motor, 1 (satu) pasang shockbeker sepeda motor, 1 (satu) buah CDI sepeda motor, 2 (dua) pasang spion sepeda motor, 1 (satu) buah tempat air minum sepeda motor, 1 (satu) pasang buttom sepeda motor, 1 (satu) buah RPM sepeda motor, 1 (satu) buah slang angin sepeda motor, 1 (satu) buah stabilizer jok sepeda motor, 1 (satu) buah starter kaki sepeda motor, 1 (satu) buah bolam lampu depan sepeda motor, 1 (satu) buah catok depan sepeda motor, 1 (satu) buah gantungan barang sepeda motor, 2 (dua) pasang monel sepeda motor, 1 (satu) buah rem belakang sepeda motor 3 (tiga) buah handle rem sepeda motor, 1 (satu) buah tutup saringan variasi sepeda motor, dan 1 (satu) buah samurai dimana kemudian barang-barang tersebut di atas, sebagai ada yang para terdakwa jual, kemudian uang hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa bagi berempat, dan adapula barang-barang yang terdakwa I TERDAKWA ANAK 1 dan Andri Agus Setiono (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) gunakan sendiri di sepeda motor milik terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.3. Unsur "sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;-----

-----pada unsur ini tidaklah perlu terdakwa mengetahui milik siapa barang yang diambilnya tersebut tetapi terdakwa cukup mengetahui bahwa barang yang diambilnya itu bukan.....

bukan milik terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa didukung barang bukti di persidangan bahwa benar 1 (satu) buah laptop merek Acer warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) buah senter warna hitam, 1 (satu) buah kaliver sepeda motor, 1 (satu) buah tutup olie variasi sepeda motor, 1 (satu) pasang shockbeker sepeda motor, 1 (satu) buah CDI sepeda motor, 2 (dua) pasang spion sepeda motor, 1 (satu) buah tempat air minum sepeda motor, 1 (satu) pasang buttom sepeda motor, 1 (satu) buah RPM sepeda motor, 1 (satu) buah slang angin sepeda motor, 1 (satu) buah stabilizer jok sepeda motor, 1 (satu) buah starter kaki sepeda motor, 1 (satu) buah bolam lampu depan sepeda motor, 1 (satu) buah catok depan sepeda motor, 1 (satu) buah gantungan barang sepeda motor, 2 (dua) pasang monel sepeda motor, 1 (satu) buah rem belakang sepeda motor 3 (tiga) buah handle rem sepeda motor, 1 (satu) buah tutup saringan variasi sepeda motor, dan 1 (satu) buah samurai dimana barang-barang tersebut telah para terdakwa ambil tanpa ijin atau sepengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya dan ada yang terdakwa jual ada juga yang disimpan maupun dipakai sendiri semuanya adalah barang-barang yang para terdakwa ambil di bengkel Tifani Motor yang semuanya adalah milik Elton Alexander Elim dan saksi Hilton, bukan milik para terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

-----Bahwa unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang terungkap di depan persidangan yang menerangkan bahwa terdakwa I TERDAKWA ANAK 1 dan terdakwa II. TERDAKWA ANAK 2 bersama-sama dengan ANDRI AGUS SETIONO dan KOMANG WIDIATMIKA bertempat di TIFANI Motor di Jalan Nangka Utara Nomor 236 Denpasar telah mengambil barang-barang di Tifani Motor, dimana yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang di bengkel Tifani Motor tersebut adalah Andri Agus Setiono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dimana temannya yaitu terdakwa I Firman Alamsyah Hidayat, Terdakwa II TERDAKWA ANAK 2 dan Komang Widiatmika (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil barang-barang di Tifani Motor adalah dengan cara mengirim SMS dari HP miliknya ke HP

terdakwa I, Terdakwa I dan Komang Widiatmika (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang isinya mengajak teman-teman terdakwa tersebut untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Tifani Motor dimana sebelumnya Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Andri Agus Setiono (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Komang Widiatmika (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berangkat menuju ke Tifani Motor dengan berboncengan dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor milik Terdakwa I TERDAKWA ANAK 1 yaitu onda Vario Hitam DK 8643 FV dan sepeda motor milik Andri Agus Setiono yaitu Honda Bit Hitam DK 7110 CN. Setelah sampai di Tifani Motor maka Andri Agus Setiono (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan

terdakwa

Terdakwa I ZFirman Alamsyah Hidayat Memanjat Pagar Besi yang ada di depan bengkel kemudian naik ke atas atap genteng kemudian membuka genteng dan turun ke dalam plafond an kemudian masuk ke dalam ruangan bengkel melalui lubang ventilasi yang ada di Plafon sedangkan Terdakwa II TERDAKWA ANAK 2 dan Komang Widiatmika (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menunggu di depan di luar bengkel sambil melihat keadaan dan situasi dan mengawasi orang. Bahwa barang-barang para terdakwa ambil tersebut ada yang diletakan dalam etalase kaca yang tidak terkunci dan ada yang digantung di atas plafon dalam Tifani Motor, kemudian saat terdakwa I TERDAKWA ANAK 1 bersama Andri Agus Setiono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil barang-barang dalam Tifani Motor dengan menggunakan tangan kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam tas gendong milik Terdakwa I TERDAKWA ANAK 1 dan



Adri Agus Setiono (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian keluar dari bengkel melalui ventilasi tempat para terdakwa masuk sebelumnya. Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Andri Agus Setiono (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil barang-barang di Tifani Motor antara lain berupa : 1 (satu) buah laptop merek Acer warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) buah senter warna hitam, 1 (satu) buah kaliver sepeda motor, 1 (satu) buah tutup olie variasi sepeda motor, 1 (satu) pasang shockbeker sepeda motor, 1 (satu) buah CDI sepeda motor, 2 (dua) pasang spion sepeda motor, 1 (satu) buah tempat air minum sepeda motor, 1 (satu) pasang buttom sepeda motor, 1 (satu) buah RPM sepeda motor, 1 (satu) buah slang angin sepeda motor, 1 (satu) buah stabilizer jok sepeda motor, 1 (satu) buah starter kaki sepeda motor, 1 (satu) buah bolam lampu depan sepeda motor, 1 (satu) buah catok depan sepeda motor, 1 (satu) buah gantungan barang sepeda motor, 2 (dua) pasang monel sepeda motor, 1 (satu) buah rem belakang sepeda motor 3 (tiga) buah handle rem sepeda motor, 1 (satu) buah tutup saringan variasi sepeda motor, dan 1 (satu) buah samurai dimana kemudian barang-barang tersebut di atas, sebagai ada yang para terdakwa jual, kemudian uang hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa bagi berempat, dan adapula barang-barang yang terdakwa I TERDAKWA ANAK 1 dan Andri Agus Setiono (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) gunakan sendiri di sepeda motor milik terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; -----

-----Bahwa unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang terungkap di depan persidangan yang menerangkan bahwa terdakwa I TERDAKWA ANAK 1 dan terdakwa II. TERDAKWA ANAK 2 bersama-sama dengan ANDRI AGUS SETIONO dan KOMANG WIDIATMIKA bertempat di TIFANI Motor di Jalan Nangka Utara Nomor 236 Denpasar telah mengambil barang-barang di Tifani Motor, dimana yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang di bengkel Tifani Motor

Tersebut.....

tersebut adalah Andri Agus Setiono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dimana temannya yaitu terdakwa I Firman Alamsyah Hidayat, Terdakwa II TERDAKWA ANAK 2 dan Komang Widiatmika (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil barang-barang di Tifani Motor adalah dengan cara mengirim SMS dari HP miliknya ke HP terdakwa I, Terdakwa I dan Komang Widiatmika (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang isinya mengajak teman-teman terdakwa tersebut untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Tifani Motor dimana sebelumnya Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Andri Agus Setiono (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Komang Widiatmika (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berangkat menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tifani Motor dengan berboncengan dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor milik Terdakwa I TERDAKWA ANAK 1 yaitu onda Vario Hitam DK 8643 FV dan sepeda motor milik Andri Agus Setiono yaitu Honda Bit Hitam DK 7110 CN . Setelah sampai di Tifani Motor maka Andri Agus Setiono (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa I ZFirman Alamsyah Hidayat Memanjat Pagar Besi yang ada di depan bengkel kemudian naik ke atas atap geneng kemudian membuka genteng dan turun ke dalam plafond an kemudian masuk ke dalam ruangan bengkel melalui lubang ventilasi yang ada di Plafon sedangkan Terdakwa II TERDAKWA ANAK 2 dan Komang Widiatmika (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menunggu di depan di luar bengkel sambil melihat keadaan dan situasi dan mengawasi orang. Bahwa barang-barang para terdakwa ambil tersebut ada yang diletakan dalam etalase kaca yang tidak terkunci dan ada yang digantung di atas plafon dalam Tifani Motor, kemudian saat terdakwa I TERDAKWA ANAK 1 bersama Andri Agus Setiono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil barang-barang dalam Tifani Motor dengan menggunakan tangan kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam tas gendong milik Terdakwa I TERDAKWA ANAK 1 dan Adri Agus Setiono (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian keluar dari bengkel melalui ventilasi tempat para terdakwa masuk sebelumnya. Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Andri Agus Setiono (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil barang-barang di Tifani Motor kemudian barang-barang tersebut di atas, sebagai ada yang para terdakwa jual, kemudian uang hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa bagi berempat, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.7. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan. atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau dengan pakaian jabatan palsu;-----

-----Bahwa unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang terungkap di depan persidangan yang menerangkan bahwa terdakwa I Firman Alamsyah Hidayat dan terdakwa II. Rusdi Ardiansyah bersama- sama dengan

Andri.....

ANDRI AGUS SETIONO dan KOMANG WIDIATMIKA bertempat di TIFANI Motor di Jalan Nangka Utara Nomor 236 Denpasar telah mengambil barang-barang di Tifani Motor, dimana yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang di bengkel Tifani Motor tersebut adalah Andri Agus Setiono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dimana temannya yaitu terdakwa I Firman Alamsyah Hidayat, Terdakwa II TERDAKWA ANAK 2



dan Komang Widiatmika (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil barang-barang di Tifani Motor adalah dengan cara mengirim SMS dari HP miliknya ke HP terdakwa I, Terdakwa I dan Komang Widiatmika (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang isinya mengajak teman-teman terdakwa tersebut untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Tifani Motor dimana sebelumnya Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Andri Agus Setiono (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Komang Widiatmika (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berangkat menuju ke Tifani Motor dengan berboncengan dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor milik Terdakwa I TERDAKWA ANAK 1 yaitu onda Vario Hitam DK 8643 FV dan sepeda motor milik Andri Agus Setiono yaitu Honda Bit Hitam DK 7110 CN. Setelah sampai di Tifani Motor maka Andri Agus Setiono (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa I ZFirman Almasyah Hidayat Memanjat Pagar Besi yang ada di depan bengkel kemudian naik ke atas atap geneng kemudian membuka genteng dan turun ke dalam plafond an kemudian masuk ke dalam ruangan bengkel melalui lubang ventilasi yang ada di Plafon sedangkan Terdakwa II TERDAKWA ANAK 2 dan Komang Widiatmika (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menunggu di depan di luar bengkel sambil melihat keadaan dan situasi dan mengawasi orang. Bahwa barang-barang para terdakwa ambil tersebut ada yang diletakan dalam etalase kaca yang tidak terkunci dan ada yang digantung di atas plafon dalam Tifani Motor, kemudian saat terdakwa I TERDAKWA ANAK 1 bersama Andri Agus Setiono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil barang-barang dalam Tifani Motor dengan menggunakan tangan kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam tas gendong milik Terdakwa I TERDAKWA ANAK 1 dan Andri Agus Setiono (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian keluar dari bengkel melalui ventilasi tempat para terdakwa masuk sebelumnya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.8. Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;-----

-----Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dari keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian di bengkel TIFANI MOTOR di Jalan Nangka.....

Nangka Utara No.236 Denpasar Timur, yang terdakwa lakukan bersama RUSDI ARDIANSYAH, ANDRI AGUS SETIONO dan KOMANG WIDIATMIKA dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian di bengkel TIFANI MOTOR di Jalan Nangka Utara Denpasar Timiur tersebut sebanyak 9 (Sembilan) kali, cara terdakwa dan kawan-kawan lainnya melakukan pencurian dengan memanjat pagar besi kemudian naik ke atas atap genteng, kemudian membuka genteng dan turun masuk ke dalam bengkel dengan peran masing-masing sebagai berikut, i kejadian-pertama yang masuk ke dalam bengkel TERDAKWA ANAK 1 bersama Andri Agus Setiono sedangkan terdakwa menunggu di depan bengkel demikian juga kejadian kejadian selanjutnya teman terdakwa yang masuk dan terdakwa menunggu di depan bengkel. Kemudian yang menjual barang-barang yang terdakwa ambil di bengkel kejadian pertama adalah terdakwa, Rusdi, dan Andri, kejadian kedua Terdakwa, Rusdi, dan Andri, ketiga, Terdakwa bersama Terdakwa dan Andri, keempat dijual oleh terdakwa dan Rusdi, kejadian kelima hasil curian dijual oleh terdakwa dan Terdakwa, kejadian keenam barang-barang tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa, ketujuh terdakwa yang jual bersama terdakwa, kedelapan terdakwa menukar pleng bersama Rusdi dan, dan terakhir hasilnya dijual sendiri oleh Andri. Dengan melihat bahwa perbuatan mengambil barang tanpa seijin pemiliknya di bengkel Tifani Motor tersebut dilakukan berulang sampai Sembilan kali dan merupakan berlanjut dari terdakwa dari satu perbuatan ke perbuatan lainnya maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke 5 KUHP, Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan keadaan memberatkan secara berlanjut”;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan –alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi Elton Alexander Elim dan saksi Hilton selaku pemilik barang;-----

Perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat disekitarnya;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Para terdakwa sopan dalam persidangan ;-----
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan ;-----
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para terdakwa masih muda usia dan' memiliki harapan untuk memperbaiki diri;-----
- Para terdakwa sudah beritikad baik dengan cara membayar ganti kerugian kepada korban Elton Alexander Elim sesllai dengan kemampuan masing-masing, copy bukti pembayaran terlampir;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu)] buah kaliver sepeda motor, 1 (satu) pasang shockbeker sepeda motor, 1 (satu} buah CDI sepeda motor,1 (satu) pasang buttom sepeda motor, 1(satu) buah shockbeker, 1 (satu) pasang bell, 1(satu) buah fire stop,(1) (satu) pasang velg lengkap beserta bannya, 1 (satu) buah lambang Honda dikembalikan kepada saksi Elton Alexander Elim dan saksi Hilton selaku pemilik;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario DK 8643 FV warna hitam beseria STNKnya dikembalikan kepada terdakwa Firman Alamsyah Hidayat;-----
- 1 (satu) buah tas wama hitam bergambar yang digunakan untuk tempat menaruh barang curian dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke 5 KUHP, Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

----- **M E N G A D I L I** :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa terdakwa I. **TERDAKWA ANAK 1** dan terdakwa II **TERDAKWA ANAK 2** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan memberatkan secara berlanjut ";-----

Menjatuhkan

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I . **TERDAKWA ANAK 1** dan Terdakwa II . **TERDAKWA ANAK 2** oleh karena itu dengan pidana penjara masing -masing selama 2(dua) bulan ;-----
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim karena terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana selama dalam masa percobaan 4 (empat) bulan berakhir ;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu)] buah kaliver sepeda motor, 1 (satu) pasang shockbeker sepeda motor, 1 (satu) buah CDI sepeda motor, 1 (satu) pasang button sepeda motor, 1(satu) buah shockbeker, 1 (satu) pasang bell, 1(satu) buah fire stop, (1) (satu) pasang velg lengkap beserta bannya, 1 (satu) buah lambang Honda dikembalikan kepada saksi Elton Alexander Elim dan saksi Hilton selaku pemilik;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario DK 8643 FV warna hitam beseria STNKnya dikembalikan kepada terdakwa Firman Alamsyah Hidayat;-----
 - 1 (satu) buah tas wama hitam bergambar yang digunakan untuk tempat menaruh barang curian dirampas untuk dimusnahkan;-----
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari: Rabu , tanggal 09 Oktober 2013, oleh kami **ERLY SOELISTYARINI, SH.M.Hum** .Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **A.A.AYU ANOM PUSPADI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh : **NI LUH OKA ARIANI ADIKARINI, SH.MH.** Jaksa penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta di hadapan Para Terdakwa;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,



A.A. AYU ANOM PUSPADL,SH.

ERLY SOELISTYARINI,SH.M.Hum

Catatan

----- Dicitat disini bahwa pada hari Rabu , tanggal 09 Oktober 2013, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :: **763 / Pid.Sus / 2013 / PN. DPS** tersebut

Panitera Pengganti,

A.A. AYU ANOM PUSPADL,SH.